

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3271/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี
นาย ละ อ้วนเตี้ย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 5, มาตรา 23, มาตรา 126

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 5 ซึ่งแก้ไขโดย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 มาตรา 4 กำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อย กิโลกรัม ไม่ต้องถูกควบคุมตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯ เมื่อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่จำเลยใช้บรรทุกขนส่งคนโดยสารมีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม จึงเป็นรถที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. ดังกล่าว แม้จำเลยจะนำรถคันนั้นมาประกอบ การขนส่งประจำทางบรรทุกคนโดยสารเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย ทะเบียน การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ มาตรา 23 ประกอบด้วยมาตรา 126.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23, 126 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานประกอบกรณสงรงรถประจําทาง โดยไมํไ้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนสงรงทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 23, 126 จําคุก 2 ปี ปรับ 21,000 บาท คํารับสารภาพชั้นสอบสวนของจําเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจําคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 14,000 บาทโทษจําคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี ไมํชำระค่าปรับกักขัง แทน

จําเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า รถยนต์ตามฟ้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมีน้ำหนักกรณไมํเกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม การที่จําเลยนำรถยนต์นั้นไปขนสงรงไมํว่าจะเพื่อสินจ้าง หรือไมํ จึงไมํเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนสงรงทางบก พ.ศ. 2522 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเพียงประการเดียวว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่จะไมํต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติการขนสงรงทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจริง ๆ ที่มีได้นำมาใช้รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสาร เมื่อจําเลยนำรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารเพื่อสินจ้างตาม เส้นทางที่กำหนดเป็นเส้นทางลักษณะการขนสงรงประจําทาง จึงไมํเข้าลักษณะเป็นการ ขนสงรงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักกรณไมํเกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมอันจะไ้รับ ยกเว้นตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติการขนสงรงทางบก พ.ศ. 2522 จําเลยนี้ ต้องมีความผิดตามฟ้อง พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติการขนสงรงทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 5 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการขนสงรงทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 มาตรา 4บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

(1) การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

(2) การขนส่งโดยรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคนรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคนรถยนต์บริการที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินสี่คน รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัม รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

(3) การขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน 4บ-5017 กรุงเทพมหานคร ที่จำเลยใช้บรรทุกขนส่งคนโดยสารตามฟ้อง มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัมจึงเป็นรถที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แม้จำเลยจะนำรถคันดังกล่าวมาประกอบการขนส่งประจำทางบรรทุกคนโดยสารเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 ประกอบด้วยมาตรา 126"

พิพากษายืน.

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ